# 兰溪市游诸线14公里200米诸葛镇翁家村路口“3·22”交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.5

2024年3月22日10时7分许，兰溪市游诸线14公里200米诸葛镇翁家村路口发生一起货车与正三轮轻便摩托车相撞的交通事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了以市应急管理局为组长单位，市交通运输局、市公安局为副组长单位，市总工会、诸葛镇人民政府为成员单位的兰溪市游诸线14公里200米诸葛镇翁家村路口“3·22”交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

## 一、事故有关情况

### （一）事故经过

2024年3月22日早上，罗某科驾驶皖KS***9号重型半挂牵引车牵引鲁R***R挂号重型自卸半挂车沿游诸线自游埠往诸葛方向行驶（空车，准备去兰溪拉货），10时7分许行驶至兰溪市游诸线14公里200米诸葛镇翁家村路口时，与翁某品驾驶的正三轮轻便摩托车（搭载乘客吕某云）发生刮擦，致正三轮轻便摩托车侧翻，后正三轮轻便摩托车乘坐人吕某云被皖KS***9

号重型半挂牵引车碾压，造成吕某云受伤经医院抢救无效后死亡、翁某品受伤及两车受损的道路交通事故。

**（二）当事人情况**

1.皖KS***9号重型半挂牵引车/鲁R***R挂号重型自卸半挂车驾驶员：罗某科，男，1986年8月2日出生，37周岁，驾驶证号：422802********3933，档案编号：33070****962，准驾车型：A2，初次领证日期：2008年5月13日，户籍地：湖北省恩施土家族苗族自治州利川市忠路镇桂花村，现住地：浙江省金华市金东区塘雅镇含香村金义东路。

2.正三轮轻便摩托车驾驶员：翁某品，男，1948年4月13日出生，76周岁，居民身份证号：330719********231X，未取得机动车驾驶证，户籍地：浙江省兰溪市诸葛镇马塘村，现住地：浙江省兰溪市诸葛镇马塘村。

3.正三轮轻便摩托车乘坐人：吕某云，女，1950年7月17日出生，74周岁，居民身份证号码：330719********2321，户籍地：浙江省兰溪市诸葛镇马塘村，现住地：浙江省兰溪市诸葛镇马塘村。

**（三）事故车辆情况**

1.皖KS***9号重型半挂牵引车，车辆所有人：太和县福安运输有限公司，使用性质：货运，检验有效期止2024年5月31日。

鲁R***R挂号重型自卸半挂车，车辆所有人：郓城岭峰运

输有限公司，使用性质：货运，检验有效期止2024年6月30日。

2.正三轮轻便摩托车，所有人：翁某品，该车未投保保险。

**（四）事故交通环境**

兰溪市游诸线14公里200米诸葛镇翁家村路口，沥青路面，南往游埠方向，北往诸葛方向，东南方向有一处开口通往翁家村（设有减速让行标志）。游诸线道路中央有金属护栏隔离，双向共四条车行道（单幅宽375厘米）及两条硬路肩（单幅宽290厘米），限速80km/h。

**（五）检验鉴定情况**

1.罗某科驾驶的皖KS***9号重型半挂牵引车/鲁R***R挂号重型自卸半挂车的转向系、制动系及照明信号装置均符合安全性能要求，在发生碰撞时的行车速度范围是66.65km/h至75.20km/h。

2.翁某品驾驶的无号牌电驱动三轮车属机动车范畴，判定为正三轮轻便摩托车，该车的转向系、制动系及照明信号装置均符合安全性能要求。

**二、事故发生原因和性质认定**

**（一）事故原因**

1.罗某科驾驶车辆在行驶过程中疏忽大意，未注意路面车辆动态，采取措施不当，是造成事故的一方面原因；

2.翁某品驾驶车辆通过无灯控或交警指挥的路口，不按交通标志让优先通行的一方先行，是造成事故的另一方面原因。

**（二）事故责任认定**

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定翁某品负事故同等责任，罗某科负事故同等责任，吕某云无责任。

**（三）事故性质认定**

罗某科驾驶的皖KS***9号重型半挂牵引车/鲁R***R挂号重型自卸半挂车发生交通事故时虽系空车，但目的是去兰溪拉货，属于与工作（经营活动）有关的预备性活动，经事故调查组调查认定，该起交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

**三、事故暴露的主要问题**

1.皖KS***9号重型半挂牵引车所有人为太和县福安运输有限公司，该公司未严格按照相关法律、法规和公司内部的规章制度，对其所有的车辆及驾驶员未进行有效管理，车辆驾驶员安全教育培训工作开展不到位。

2.翁某品交通意识淡薄，违法载人且随意转弯。

**四、对事故有关单位及责任人的处理建议**

1.太和县福安运输有限公司履行道路运输企业安全生产主体责任不到位，建议由市交通运输局对其违法行为进行调查处置；

2.建议由诸葛镇、公安机关对翁某品开展交通安全精准宣教；

3.建议由市交警大队对罗某科存在的违法行为进行调查处置。

## 五、事故防范和整改措施

### （一）强化交通安全宣传教育

乡镇街道要全面推进农村宣传矩阵工作进度，沿线交通安全宣传要率先达到100%覆盖，同时按照“两进两率两用”要求完成工作，采取丰富多彩、直击心灵的宣传方式，让交通安全意识入脑入心，切实提高广大交通参与者的交通安全意识，努力营造良好的交通安全氛围。

### （二）强化联合整治，加强对驾驶员和货运车辆的源头管理

公安、交通等部门要强化联合执法力量，提高路面见警率和管事率。强化大型货车出行和事故发案特点的统计分析，有针对性地开展专项执法整治，对涉嫌超速、超载、非法改装等违法行为要从严处理，净化道路运输环境。从细排摸辖区外籍驾驶员、外籍货运车辆的底数、经营区域、活动范围情况，开展外籍驾驶员和货运车辆的交通安全管理，通过发放宣传资料和观看事故警示教育片等方式，切实提高外籍驾驶员的安全意识和法制意识。

### （三）完善交通安全隐患动态排查治理机制，补齐隐患治理短板

乡镇（街道）、公安交警、交通等部门要完善交通安全隐患动态排查治理机制，强化道路安全隐患治理。公安交警和交通部门要加强全时段货运车辆交通管理，严防发生重特大交通安全事故。